루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

사직서 내면 언제 퇴사되나: 통보 기간·무단결...

루리 줍줍이 정리한 글



사직서 내면 언제 퇴사되나: 통보 기간·무단결근·퇴사일 정하기

루리

기간을 정하지 않은 근로계약은 사직 통보가 회사에 닿은 날부터 1개월이 지나면 효력이 생기는 것이 민법의 원칙이에요. 회사가 수리하면 더 빨리 끝날 수 있어요.

기간을 정하지 않은 근로계약은 사직 통보가 회사에 닿은 날부터 1개월이 지나면 효력이 생기는 것이 민법의 원칙이에요. 회사가 수리하면 더 빨리 끝날 수 있어요.

> 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)(2026-03-17 시행 기준 국가법령정보센터 조문)와 고용노동부 빠른인터넷상담 답변을 정리한 일반 설명이에요. 개별 사건 판단은 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 규칙

항목	내용
근거	민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)(기간의 약정이 없는 고용의 해지통고)
원칙	기간 약정이 없으면 언제든지 해지 통고 가능
효력 시점	상대방이 통고를 받은 날부터 1개월이 지나면 효력 발생
월급 등 기간으로 보수를 정한 경우	통고를 받은 당기 후의 1임금지급기가 지나면 효력 발생(제3항)
기간제 계약	제661조 부득이한 사유가 있을 때 해지 가능, 사유가 본인 과실이면 손해배상 책임

2 2. 퇴사일 정하는 순서

1. 근로계약서·취업규칙에서 사직 통보 규정을 확인하세요.
2. 사직서에 희망 퇴사일을 적어 제출하고, 제출일·수령 확인(메일, 사진 등)을 남기세요.
3. 회사가 수리하면 합의한 날에 끝나요. 회사가 수리하지 않으면 민법 기준으로 계산해요.
4. 인수인계 범위와 마지막 근무일을 회사와 서면(메일 포함)으로 맞추세요.
5. 마지막 근무일 뒤 임금·퇴직금 지급 일정을 확인하세요.

3 3. 계약서에 더 긴 기간이 적혀 있다면

고용노동부 빠른인터넷상담 답변은 대법원 1997.7.8. 선고 96누5087 판결을 들어 사직의 효력은 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)의 1개월이 지나야 발생하며, 1개월보다 긴 사직통고기간(예: 3개월)을 약정하는 것은 무효라고 설명해요. 반대로 1개월보다 짧은 사전 제출 기간은 유효하다고 안내돼요. 개별 사안은 대한법률구조공단(132) 등에서 확인하세요.

4 4. 무단결근과 불이익

- 회사가 수리하기 전, 1개월이 지나기 전에 출근하지 않으면 무단결근으로 처리될 수 있어요.
- 이 경우 회사가 손해배상을 주장할 여지가 있어요. 실제 인정 여부는 사안마다 달라서 **공식 확인**하세요.
- 임금은 일한 기간만큼 받을 수 있어요.
- 사직서가 회사에 도달한 뒤 철회하려면 회사 동의가 필요하다는 판례 취지가 소개돼요. 구체 적용은 상담으로 확인하세요.

5 5. 가상 예시

B씨는 월급제 직원이고 3월 10일에 사직서를 냈어요. 회사가 수리하지 않았다면 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조) 기준으로 1개월 뒤인 4월 10일 무렵에 효력이 생기는지 계산하고, 월급제라면 제3항의 임금 지급 기준 기간도 함께 따져 봐야 해요. 가장 안전한 방법은 회사와 퇴사일을 서면으로 합의하는 거예요.

6 6. 흔한 실수

- 구두로만 말하고 제출 기록을 남기지 않아요.
- 계약서 문구를 보고 6개월·3개월 예고를 무조건 지켜야 한다고 생각해요.
- 회사 수리 전에 말없이 출근을 중단해요.
- 퇴사일을 미루다 연차·퇴직금 계산 기준일이 어긋나요.

7 체크리스트

- 계약서·취업규칙의 사직 통보 규정을 확인했다
- 희망 퇴사일과 제출일을 서면으로 남겼다
- 월급제 여부와 1임금지급기를 확인했다

- 인수인계 범위를 회사와 맞췄다
- 마지막 임금·퇴직금 지급 일정을 확인했다

8 용어 정리

- **해지 통고**: 계약을 끝내겠다고 상대방에게 알리는 의사표시예요.
- **수리**: 회사가 사직서를 받아들이는 일이에요.
- **임금지급기**: 월급이면 한 달 단위의 지급 주기예요.
- **무단결근**: 정당한 사유·승인 없이 출근하지 않는 것이에요.

9 자주 묻는 질문

Q. 회사가 안 받아 주면 퇴사 못 하나요?

A. 기간 약정이 없는 계약이라면 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)에 따라 통고가 닿은 날부터 1개월(월급제는 제3항) 뒤 효력이 생겨요.

Q. 1년짜리 계약직도 같나요?

A. 기간 약정이 있으면 다르게 봐요(제661조 등). 개별 확인이 필요해요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 국가법령정보센터 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조): https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)
- 고용노동부 빠른인터넷상담(사직 통보 기간): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20250218014445349016 4 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20250218014445349016 4)
- 고용노동부 빠른인터넷상담(퇴사 통보): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240524104215791063 0 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240524104215791063 0)
- 생활법령정보 해고의 개념: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=514&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=514&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1)
- 무단결근 손해배상 인정 범위: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.